

अपील प्रकरण क्रमांक ए/310/2015

**श्री छोटे लाल जांगड़े, ग्राम ओडुकाकन, पो.आ. पण्डीपाली (सरसीवा) तहसील
बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार
विरूद्ध**

**जनसूचना अधिकारी, श्री एस.एस.डी. बड़गैया, वन मण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार
वन मण्डल, बलौदाबाजार (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 08.05.2015

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी वन मण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वन मण्डल बलौदाबाजार (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2014 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 13.11.2014 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.11.2014 को दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री छोटे लाल जांगड़े सूचना के बावजूद अनुपस्थित।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री एस.एस.डी. बड़गैया, वन मण्डलाधिकारी/जनसूचना अधिकारी बलौदाबाजार अनुपस्थित। जवाब भी अप्राप्त।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्वयं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को पृथक करने संबंधी आदेश की प्रति की मांग आवेदन दिनांक 17.9.2014 के माध्यम से किये जाने पर प्रतिअपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना को अस्पष्ट होने के कारण स्पष्ट करने का पत्र दिनांक 24.9.2014 प्रेषित किया गया। प्रतिअपीलार्थी द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 2.10.2014 के संदर्भ में पत्र दिनांक 14.10.2014 के माध्यम से आवेदन नस्तीबद्ध करते हुए द्वितीय अपील, मुख्य वन संरक्षक रायपुर को प्रस्तुत कर सकने की संसूचना दिया गया। इस पत्र के आधार पर द्वितीय अपील मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 28.11.2014 के माध्यम से आवेदन नस्तीबद्ध करते हुए द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की संसूचना दिया गया। आवेदक के द्वारा आवेदन दिनांक 17.9.2014 के माध्यम से निम्न सूचना की मांग किया गया : "छोटे लाल जांगड़े दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वन परिक्षेत्र बिलाईगढ़ को पद कार्य से पृथक करने का कारण की जानकारी आदेश क्र. सहित" इस सूचना की प्रमाणित प्रति चाही गई। उपरोक्तानुसार मांग से स्पष्ट है कि दैनिक वेतनभोगी को पृथक करने के आदेश की प्रति वांछित है, जिसे प्रतिअपीलार्थी द्वारा स्पष्ट न होने का निर्णय दिया गया, जिसे युक्तियुक्त कारण नहीं माना जा सकता। साथ ही जनसूचना अधिकारी/वन मण्डलाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.10.2014 के माध्यम से द्वितीय अपील मुख्य वन संरक्षक रायपुर को प्रस्तुत करने की संसूचना दिया गया, जो

कि विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार प्रतिअपीलार्थी वन मण्डलाधिकारी द्वारा न केवल दुर्भावना पूर्वक सूचना को प्रदाय करने से इंकार किया गया, बल्कि द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की सूचना भी विधि विपरीत दिया गया। अतएव प्रतिअपीलार्थी वन मण्डलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है वांछित सूचना/विनिश्चय आदेश प्राप्ति के सात दिवस में निःशुल्क प्रदाय करें।

5. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जानबूझकर, असदभावपूर्वक सूचना प्रदाय करने से इंकार किया गया। अतएव श्री एस.एस.डी. बड़गैया वन मण्डलाधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त